

DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO (CNJ / COMUNICA PJE)

Processo (NPU): 51722981920258240930

ID Comunicacao: 575652982

Data Disponibilizacao: 2026-04-01

Tribunal: TJSC - Vara Estadual de Direito Bancário

<html>

<head>

<meta>

<style></style>

</head>

<body>

<article>

<header>

<div></div>

</header>

<section>Embargos à Execução Nº 5172298-19.2025.8.24.0930/SC</section>

<section><table><tr><td>EMBARGANTE</td><td>: AGNALDO DA
SILVA</td></tr><tr><td>ADVOGADO(A)</td><td>: JEAN MICHEL BATISTA SOUZA (OAB
SC064189)</td></tr><tr><td>EMBARGANTE</td><td>: AGNALDO DA
SILVA</td></tr><tr><td>ADVOGADO(A)</td><td>: JEAN MICHEL BATISTA SOUZA (OAB
SC064189)</td></tr><tr><td>EMBARGANTE</td><td>: GABRIELA CELLA DA
SILVA</td></tr><tr><td>ADVOGADO(A)</td><td>: JEAN MICHEL BATISTA SOUZA (OAB
SC064189)</td></tr></table></section>

<section>

<p align="center">DESPACHO/DECISÃO</p>

</section>

<section>

<p>I. Defere-se o benefício da justiça gratuita aos embargantes, uma vez que aparentemente preenchidos os requisitos legais.</p>

<p>II. Primeiramente, observa-se que os presentes embargos possuem alegação de excesso de execução sem o apontamento do valor que a parte entende devido e demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, conforme dita o art. 917, §3º, do CPC requisito que, não atendido, enseja a rejeição liminar dos embargos quando o excesso for seu único fundamento, implicando na desnecessidade de análise, acaso existente outra fundamentação ventilada na inicial (art. 917, § 4º).</p>

<p>Destaca-se que incumbe à parte embargante declarar o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo, com a exclusão dos encargos, em sua leitura, excessivos, ainda que a pretensão seja rever toda a cadeia negocial que precede o título que ampara a execução, sob pena de não conhecimento da tese de excesso de execução. Nesse sentido, decidiu o Superior Tribunal de Justiça:</p>

A) PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CANCELAMENTO DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIO. EMBARGOS DO DEVEDOR. ALEGATO DE CANCELAMENTO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS ABUSIVAS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE DECLARAÇÃO NA PETIÇÃO INICIAL DO VALOR QUE SE ENTENDE CORRETO E APRESENTAÇÃO DA CORRESPONDENTE MEMÓRIA DO CANCELAMENTO. NÚMERO LEGAL IMPOSTO AO DEVEDOR. ARTIGO ANALISADO: 739-A, § 5º, CPC.

1. Embargos do devedor opostos em 16/09/2011, do qual foi extraído o presente recurso especial, concluso ao Gabinete em 20/02/2013.

2. Discute-se a dispensabilidade, em sede de embargos do devedor com pedido de revisão contratual, da indicação do valor devido e apresentação da respectiva memória do cancelamento.

3. O pedido de revisão contratual, deduzido em sede de embargos do devedor, tem natureza mista de matéria ampla de defesa (art. 745, V, CPC) e de excesso de execução (art. 745, III, CPC), com preponderância, entretanto, desta última, dada sua inevitável repercussão no valor do débito.

4. Assim, incumbe ao devedor declarar na petição inicial o valor que entende correto e apresentar a respectiva memória de cancelamento, por imposição do art. 739-A, § 5º, CPC.

5. Divisão de responsabilidades entre as partes, decorrente da técnica legislativa que pautou a reforma do processo de execução, segundo a qual, de forma paritária, equilibram-se e equanimemente distribuem-se os ônus processuais entre credor e devedor.

6. Recurso especial conhecido em parte e, nesta parte, provido (STJ, REsp 1365596/RS, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 10/9/2013, DJe 23/09/2013).

B) Compete ao embargante declarar, na petição inicial, o valor que entende correto e apresentar a respectiva memória de cancelamento quando, em embargos do devedor, deduz pedido de revisão contratual fundado na abusividade de encargos que importe em excesso de execução (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 428.456/PR, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 10/5/2016, DJe 17/5/2016).

C) Ao apresentar os embargos do devedor, deduzindo pedido de revisão contratual fundado na abusividade de encargos, compete ao embargante declarar o valor que entende correto e apresentar a respectiva memória de cancelamento (CPC/73, art. 739-A, § 5º) (STJ, AgInt no AREsp 1002952/SC, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 16/5/2017, DJe 22/05/2017).

Como na hipótese a medida não foi atendida pelo embargante, e tendo em vista ser vedada a emenda inicial (STJ, AgInt no REsp 1460988/RS, Rel. Ministra Regina Helena Costa, julgado em 13-3-2018, DJe 22-3-2018), a alegação de excesso de execução não será analisada (CPC, 917, § 4º, II).

Desta forma, por conta da existência de outros fundamentos, recebem-se os embargos de execução sem efeito suspensivo (CPC, art. 919), pois a concessão de tal efeito pressupõe o preenchimento dos requisitos da tutela provisória e a garantia do juízo por depósito, penhora ou caução (CPC, art. 919, § 1º), o que não ocorreu no presente caso, ressalvando-se que a alegação de excesso de execução não será analisada (CPC, 917, § 4º, II).

Intime-se a parte embargada para manifestar-se, no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 920, I).